

Nr. 191 Kommissarische Besprechung im Hauptamt Sicherheitspolizei vom 26. November 1936

R 22/1502, Bl. 146–152 Niederschrift des Hauptamts Sicherheitspolizei, Umdruck¹

[NEUREGELUNG DES PASS-, DES AUSLÄNDERPOLIZEI- UND MELDEWESENS, DES AUSWEISWESENS UND DER GRENZÜBERWACHUNG]

Anwesend: MR Best (Vorsitz), MR Krause, RR Siegert, Wetz (RIM, HA Sipo); ORR Käab (RIM, HA Ordnungspolizei); ORR Zindel, RR Lang (RIM); KD Geissel, RR Jost, Schneider (Gestapa); Oberst v. Roeder, OTL Bamler, Berthow, Witte, RR v. Fritsch (RKrM); MR Mitze, ORR Michaelis, Schmidt-Schwarzenberg (RFM); LR Busch, G. Roediger (AA); RStL Müller (StdF); Gaurechtsamtslt. Krauert (NS-AO); zwei weitere Sachbearbeiter.

Beginn:

Beginn:

[Vertraulich!]

[...]²

I.

Von den Vertretern des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern wurde einleitend – in Anknüpfung an das Einladungsschreiben – darauf hingewiesen, daß beabsichtigt sei, auf den vorerwähnten Gebieten eine Neuregelung herbeizuführen, die dem Gedanken der Einheit des Reichs Rechnung tragen und eine tunlichst straffe und einfache Handhabung der einschlägigen Bestimmungen ermöglichen solle. Um dieses Ziel zu erreichen, werde es für geboten gehalten, ein Gesetz zu erlassen, das den Reichsminister des Innern ermächtige, alle für die Neuregelung erforderlichen Maßnahmen zu treffen³. Für den Reichsminister des Innern würden damit an sich keine neuen Zuständigkeiten geschaffen, da seine Zuständigkeit auf den einzelnen Gebieten bereits im wesentlichen gegeben sei. Es komme indes darauf an, eine klare und einwandfreie Rechtsgrundlage zu gewinnen, von der aus die fraglichen Sachgebiete in dem angegebenen Sinne, und zwar insbesondere durch entsprechende Verordnungen des Reichsministers des Innern, geregelt werden könnten.

Zu den einzelnen Fachgebieten wurde vornehmlich folgendes ausgeführt:

¹ Den an der Besprechung beteil. Stellen sowie dem RJuM am 5. 1. 1937 zugeleitet; R 22/1502, Bl. 144f. Beigefügt war der Vorentw. eines „Gesetzes über das Paß-, das Ausländerpolizei- und das Meldewesen sowie über das Ausweiswesen und die Grenzüberwachung“ nebst Begründung, m. d. B. um Stellungnahme bis 10. 2.; ebd. Bl. 153–162. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22005; II 3, Reg. Nr. 31200.

² Benennung des Vorsitzenden, Hinweis auf Teilnehmerliste.

³ Vgl. allgem. Begründung des beilieg. GesEntw.: „Wenn dabei die Form des Ermächtigungsgesetzes gewählt wird und dem Reichsminister des Innern die Durchführung im einzelnen Vorbehalten bleibt, so sind hierfür verschiedene Erwägungen maßgebend. Die Gesetzgebung des Dritten Reichs hat vielfach und mit Erfolg den Weg beschritten, den Inhalt der Gesetze selbst auf ein Mindestmaß zu beschränken und die Ausführung dem zuständigen Fachminister zu überlassen.“ Auch im Paßrecht sei man mit der Rahmengesetzgebung gut zurechtgekommen. „Schließlich verlangen erfahrungsgemäß die häufig wechselnden Bedürfnisse insbesondere auf dem Gebiete des Paßwesens und der Ausländerpolizei oft schnelle Entschlüsse, deren genügend beschleunigte Umsetzung in der Praxis Schwierigkeiten begegnen würde, wenn jeweils der Weg der Gesetzesänderung gegangen werden müßte und nicht die beweglichere Form der Durchführungsverordnung zur Verfügung stünde.“

a) *Paßwesen.*

Das Paßwesen sei schon bisher reichsrechtlich geregelt. Der vorhandene Rechtsstoff sei indes – infolge der historischen Entwicklung auf diesem Gebiet – stark verstreut; er sei enthalten im Paßgesetz (1867)⁴, in der Paßverordnung (1919)⁵, in der Paßbekanntmachung (1932)⁶, in der Paßgebührenverordnung (1932)⁷ und in der Paßstraßverordnung (1923)⁸. Dazu kämen noch die von den Ländern mit Zustimmung des Reichs erlassenen Ergänzungsbestimmungen zur Paßbekanntmachung (1932). Im Rahmen der Neuregelung, die diesem unerwünschten Zustand ein Ende machen solle, würde auch die den beteiligten Ressorts bekannte Frage der „Kennkarte“ alsbald durch eine Verordnung des Reichsministers des Innern abschließend gelöst werden können, und zwar in dem Sinne, wie es bereits Ende 1935 von den zuständigen Dienststellen in Aussicht genommen worden sei⁹.

Als wichtiger Einzelpunkt sei ferner beispielsweise die Einführung eines neuen Paßmusters zu erwähnen, das unter Ausnutzung der Errungenschaften der modernen Technik gegen Fälschungen weitgehend gesichert werden solle.

b) *Ausländerpolizeiwesen.*

Die Ausländerpolizei sei, abgesehen von der Reichsverweisung (Reichsverweisungsgesetz 1934¹⁰), bisher reichsrechtlich nicht geregelt. Die Ausländerpolizeibestimmungen der deutschen Länder, die ihre Hoheitsrechte gerade auf diesem Gebiet früher mit größter Zähigkeit zu wahren suchten, wichen nicht unerheblich voneinander ab. Für Preußen bestände zwar eine einheitliche Regelung in der Ausländerpolizeiverordnung von 1932¹¹; diese Regelung sei aber vielfach von Gedankengängen beeinflusst, die der nationalsozialistische Staat ablehne.

Auf diesem Gebiete Abhilfe zu schaffen, sei auch auf Grund von Erfahrungen vordringlich, die nach dem Umbruch in der Praxis gemacht worden seien. Die hier erforderlichen Reformarbeiten sollten demgemäß in erster Linie gefördert werden.

In diesem Zusammenhange sei auch die Frage der Einführung einer besonderen Ausländer-Meldepflicht zu prüfen, wobei zunächst offen bleibe, ob die Regelung dieser Frage im Hauptamt Sicherheitspolizei oder – im Rahmen des allgemeinen polizeilichen Meldewesens – im Hauptamt Ordnungspolizei erfolgen werde.

c) *Meldewesen.*

Auf diesem Gebiete bestünden zur Zeit gleichfalls nur landesrechtliche und damit von einander stark abweichende Bestimmungen.

Für eine reichsrechtliche Regelung des Meldewesens sei zwar eine gewisse Grundlage im § 165c Abs. 2 der Reichsabgabenordnung (1919) in der Fassung des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzblatt I S. 925)¹² gegeben. Diese Vorschriften seien aber vorwiegend aus

⁴ Gesetz über das Paßwesen vom 12. 10. 1867 (Bundes-Gesetzbl. des Norddt. Bundes S. 33).

⁵ VO über die Abänderung der VO vom 21. Juni 1916, betr. anderweitige Regelung der Paßpflicht (RGBl. S. 599) vom 10. 6. 1919 (RGBl. S. 516).

⁶ Paßbekanntmachung des RIM vom 7. 6. 1932 (RGBl. I S. 257).

⁷ VO über Gebühren für die Ausfertigung von Pässen, sonstigen Reisepapieren und Sichtvermerken (PaßgebührenVO) vom 28. 6. 1932 (RGBl. I S. 341).

⁸ VO über die Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Paßvorschriften vom 6. 4. 1923 (RGBl. I S. 249).

⁹ Vgl. unten Ziff. d).

¹⁰ Gesetz über Reichsverweisungen vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 213); s. ARH I/2, Nr. 323 P. 3.

¹¹ PolizeiVO über die Behandlung der Ausländer (AusländerpolizeiVO) vom 12. 5. 1932 (PrGS S. 179).

¹² S. ARH II/1, Nr. 23 P. 1 I. § 165c (2) der ReichsabgabenO erhielt hierdurch folg. Fassung: „Die Voraussetzungen und der Umfang dieser Meldepflicht [sc. im Interesse der Steuererfassung nach Maßgabe des polizeil. Melderechts] und die Form der Meldungen werden durch eine Verordnung geregelt, die der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen erläßt. Bis zum Inkrafttreten einer solchen Verordnung bewendet es bei der bisherigen (landesrechtlichen) Regelung.“

steuerlichen Erwägungen erlassen worden, während für die einheitliche Regelung des Meldewesens in erster Linie polizeiliche Gesichtspunkte maßgebend sein müßten. Unter diesen Umständen sei die Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage geboten.

Selbstverständlich seien bei der zu treffenden Regelung des polizeilichen Meldewesens die Notwendigkeiten, die sich aus anderen Gesichtspunkten ergäben (Steuerverwaltung, Erfassungswesen), voll zu berücksichtigen¹³.

d) Ausweiswesen.

Die Vielzahl und die Verschiedenartigkeiten der in Umlauf befindlichen amtlichen Ausweise schlossen eine wirksame Kontrolle der Ausweisinhaber – besonders in Gefahrenzeiten – aus und öffneten Mißbräuchen Tür und Tor. Welche Wege einzuschlagen seien, um hier Ordnung in die Dinge zu bringen, ob insbesondere mit Hilfe der zu schaffenden „Kennkarte“, deren Führung für die Inhaber bestimmter amtlicher Ausweise vorzuschreiben wäre, den augenblicklichen Mißständen entgegengewirkt werden könne, müsse späterer Prüfung Vorbehalten bleiben. Wichtig sei jedenfalls für den Reichsminister des Innern, durch klare gesetzliche Vorschriften die Handhabe zu erhalten, hier je nach Bedarf regelnd einzugreifen¹⁴.

e) Grenzüberwachung.

Augenblicklich bestünde an der Grenze noch vielfach ein Durch- und Nebeneinander, das eine straffe und sichere Grenzüberwachung unmöglich mache. Es werde daher erforderlich sein zu klären, welche Aufgaben im einzelnen an der Grenze zu erfüllen seien, und überdies die Zuständigkeit der einzelnen Dienstzweige, die an der Grenze tätig seien, so zu bestimmen, daß eine reibungslose, im Interesse der Sicherheit des Reichs unentbehrliche Zusammenarbeit gewährleistet werde. Zu prüfen sei in diesem Zusammenhange auch die Frage der Schaffung von Grenzzonen nach dem Vorbild einiger Nachbarländer (Polen, Tschechoslowakei). Für die Lösung dieser Frage im positiven Sinne sei die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage unerläßlich¹⁵.

II.

¹³ Das schließt. Ergebnis bildete die *VO über das Meldewesen (ReichsmeldeO)* vom 6. 1. 1938 (RGBl. I S. 13); s. R 22/1502, Bl. 222–229. Ab Juli 1938 wurde ferner im RegBez. Potsdam mit dem probeweisen Aufbau der sog. „Volkskartei“ begonnen. Diese sollte sämtl. dt. Staatsangehörigen mit Blick auf ihre Mob.-Verwendungsfähigkeit nach Geburtsjahrgängen erfassen und Angaben zu Wohnsitz, Personen- und Familienstand, RAD- und Wehrpflichtverhältnis, Ausbildung und Beruf sowie zu sonst. Fertigkeiten enthalten. Im Nov. 1938 ordnete Göring als Vors. des Reichsverteidigungsrats die Einführung der Volkskartei zunächst für das Altreich an. Demgemäß instruierte der RIM per RdErl. vom 15. 2. 1939 (RMBlV S. 322) die innere Verwaltung über Erfassungsgrundsätze und -ziele, ehe seine *VO über die Errichtung einer Volkskartei* vom 21. 4. 1939 (RGBl. I S. 823) die erforderl. Rechtsgrundlage schuf; Näheres s. R 1501–PA/8, bes. Bl. 1f., 13, 39; R 22/1502, Bl. 296f.; PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 1 S. 29f. Indes blieben die Arbeiten an der Kartei infolge Personal- und Geldmangels im Ansatz stecken und wurden im Zuge kriegsbedingter Vereinfachungsmaßnahmen im Febr. 1943 endgültig eingestellt; R 43 II/659.

¹⁴ Am 3. 11. 1937 leitete der RIM den an dieser Besprechung beteil. Stellen einen VO-Entw. zu, der die Einführung einer Kennkarte als Inlandsausweis anstelle des bislang auch zu diesem Zweck benutzten Reisepasses vorsah; damit war gleichzeitig eine künftige Beschränkung der Paßerteilung zur wirksameren Überwachung des Reiseverkehrs intendiert. Auf der Kennkarte sollten aus erkennungsdienstl. Gründen auch Fingerabdrücke angebracht werden. In der Folge führten die *VO über Kennkarten* vom 22. 7. 1938 (RGBl. I S. 913) und die hierauf gestützte 1. *Bekanntmachung über den Kennkartenzwang* vom 23. 7. 1938 (RGBl. I S. 921) die Ausweispflicht mittels Kennkarte für alle männl. dt. Staatsangehörigen über 18 Jahre (Eintritt in das Wehrpflichtverhältnis) ein; s. PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 1 S. 17–24. Die 2. und 3. *Bekanntmachung*, ebenfalls vom 23. 7. 1938 (RGBl. I S. 922), machte die Ausweiserteilung für den kleinen Grenzverkehr vom Besitz der Kennkarte abhängig bzw. führte den sofortigen Kennkartenzwang für Juden jeden Alters, auch neugeborene, ein; PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 1 S. 24–26. Nach Kriegsausbruch senkte die *VO über den Paß- und Sichtvermerkszwang sowie über den Ausweiszwang* vom 10. 9. 1939 (RGBl. I S. 1739) die Altersschwelle auch für „Nichtarier“ auf 15 Jahre und bezog nun auch alle weibl. Staatsangehörigen in die Ausweispflicht ein. Da jedoch die Kennkartenausgabe dem Bedarf nachhinkte, konnte ersatzweise auch der Führerschein, der Parteiausweis oder ein sonstiger amtl. Lichtbildausweis mitgeführt werden. Näheres s. R 22/1502, Bl. 195–203, 232ff., 280–282, 309; PFUNDTNER/NEUBERT I b, Nr. 1 S. 31–34.

¹⁵ Hierzu s. Näheres bei Dok. Nr. 200.

Die anwesenden Vertreter der Fachressorts und des Stellvertreters des Führers stimmten einhellig dem Gedanken des Erlasses eines Ermächtigungsgesetzes zu, auf Grund dessen der Reichsminister des Innern – in erster Linie im Verordnungswege – auf den hier behandelten Gebieten die für die Neuregelung erforderlichen Maßnahmen treffen kann.

Auf eine Frage des Auswärtigen Amtes wurde folgendes festgestellt:

Auch wenn in dem vorzubereitenden Gesetz grundsätzlich nur der Reichsminister des Innern genannt werde, der die Ermächtigung für die Neuregelungen erhalte, so sei es doch im Hinblick auf die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Verwaltung selbstverständlich, daß bei der Vorbereitung der erforderlichen Verordnungen laufend und weitgehend alle Dienststellen beteiligt würden, deren Geschäftsbereich durch die zu treffenden Regelungen berührt werde.

Der weitere Verlauf der Angelegenheit sei wie folgt gedacht:

Das Reichsministerium des Innern (Hauptamt Sicherheitspolizei) werde auf Grund der heutigen Aussprache den Entwurf eines Ermächtigungsgesetzes nebst Begründung vorbereiten und alsdann diesen Entwurf den heute vertretenen Dienststellen sowie den anderen etwa in Betracht kommenden Reichsressorts zur Mitprüfung zuleiten. Je nach dem Ergebnis der Umfrage werde eine erneute Aussprache stattfinden oder der Gesetzentwurf dem Kabinett zur Beschlußfassung zugeleitet werden.

Daneben sei geplant, für die einzelnen Sachgebiete kleine technische Kommissionen zu bilden, die die Aufgabe hätten, die entsprechenden Ausführungsverordnungen des Reichsministers des Innern im einzelnen vorzubereiten.

Zunächst kämen zwei Kommissionen in Betracht: eine für die Ausländerpolizei und eine für die Grenzüberwachung. Diese Kommissionen würden zusammentreten, sobald gewisse im Hauptamt Sicherheitspolizei zu leistende Vorarbeiten zum Abschluß gebracht seien.

In der Kommission für die Ausländerpolizei würden neben dem Hauptamt Sicherheitspolizei das Auswärtige Amt, das Reichskriegsministerium, der Stellvertreter des Führers und die Geheime Staatspolizei vertreten sein.

Die Kommission für die Grenzüberwachung solle sich aus Vertretern des Hauptamts Sicherheitspolizei, des Reichskriegsministeriums, des Reichsfinanzministeriums und der Geheimen Staatspolizei zusammensetzen.

Den Kommissionen bleibe es überlassen, sobald es notwendig werde, Vertreter anderer Dienststellen zu den Kommissionsberatungen hinzuzuziehen¹⁶.

¹⁶ Im Ergebnis wurde der Ermächtigungscharakter des Gesetzes beibehalten und aus dem Vorentwurf (o. Anm. 1) ledigl. § 3 betr. die Einrichtung von Sicherheitszonen entlang der Reichsgrenze gestrichen. (Ersetzt durch § 1 des *Gesetzes über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen* vom 9. 3. 1937, RGBl. I S. 281; s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 9. 3. 1937, P. 4.) In dieser Form ging dem StSRk am 27. 4. 1937 die KabVorl. des *Gesetzes über das Paß-, das Ausländerpolizei- und das Meldewesen sowie über das Ausweiswesen* zu, das am 11. 5. 1937 ausgefertigt wurde (RGBl. I S. 589); R 43 II/411, Bl. 14–25; R 22/1502, Bl. 175–183. Verabschiedung s. Folgeband, Kabinettsitzung vom 11. 5. 1937, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 191 Kommissarische Besprechung im Hauptamt Sicherheitspolizei vom 26. November 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d191>